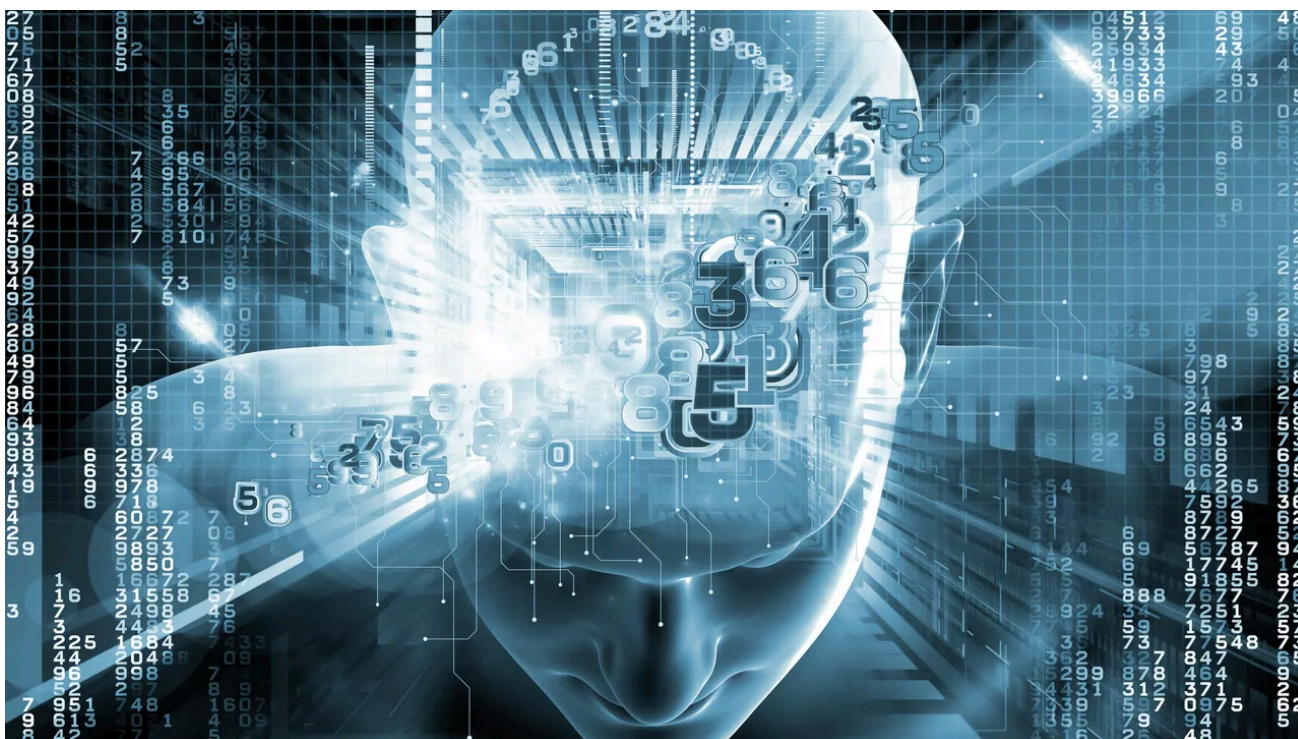


Суд в Москве отказался признать сгенерированные ИИ изображения творчеством

Автор сгенерированной ИИ "Моны Лизы с вином" не добился защиты авторских прав



© Depositphotos.com / agsandrew

Искусственный интеллект. Архивное фото

Читать ria.ru в  Дзен  МАКС  Telegram

✦ Краткий пересказ от РИА ИИ



- Автор не смог добиться защиты авторских прав на изображения «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином», созданные с помощью нейросети.
- Суд в Москве посчитал создание этих изображений техническим процессом, а не творчеством.
- По мнению суда, идеи, использованные в изображениях, не новы и часто применяются в искусстве и медиа.

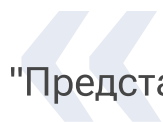
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Автор сгенерированных в нейросети изображений "Мона Лиза с вином" и "Статуя Свободы с вином" не смог добиться защиты авторских прав, поскольку суд в Москве посчитал их создание не творчеством, а техническим процессом, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

Автор иска указал, что переработал в нейросети репродукции картины "Мона Лиза" ("Джоконда") Леонардо да Винчи и фотографии Статуи Свободы. В результате у него получились арт-объекты "Мона Лиза с вином" и "Статуя Свободы с вином", а ответчик использовал их на футболках, худи, свитшотах и термостаканах, которые продавал на своем сайте. Истец просил суд взыскать с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных прав автора на произведения дизайна.

Ответчик иск не признал и отметил, что использование истцом изображений с внесением незначительных изменений в оригинальные произведения недостаточно для того, чтобы признать полученное результатом творческой деятельности, а потому они не могут считаться объектами авторского права, подлежащими защите.

Истец настаивал в суде, что для создания произведений выкупил фотографии, на которых заменил у Статуи Свободы факел в руке на винный бокал и подложил фон изображения, а Джоконде изменил положение руки, мимику рта и контур лица, увеличил объем волос и растрепал их, подрисовал мешки под глазами и прикрепил патчи, в руку с накрашенными ногтями поместил бокал вина, указано в материалах.

Суд отметил, что спорные изображения созданы нейросетью, а раз у нее нет сознания, нельзя утверждать, что ИИ прилагает творческие усилия. По мнению инстанции, идея взъерошенных волос, одутловатости лица, бокал вина в руке, равно как и замена факела у Статуи Свободы на бокал вина, не нова, и часто используется в искусстве и медиа.



"Представленные истцом объекты не могут являться самостоятельными объектами авторского права, подлежащего защите, поскольку дача команд для искусственного интеллекта представляет собой простые механические действия, носит исключительно технический характер. В данном случае дача команд компьютерной программе применить уже существующую идею (неоднократно реализованную) к ранее существующему произведению не может расцениваться как творческий вклад", — указал суд, отклонив исковые требования.

Как пояснили там, вклад истца ограничивается уточнением команд, что не считается творчеством



206



5



15



3



1



3

Обсудить 8

Вакансии

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.

Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «**Россия сегодня**» (МИА «Россия сегодня»).

Правила использования материалов

Политика конфиденциальности

Правила применения рекомендательных технологий

Главный редактор: **Гаврилова А.В.**

Адрес электронной почты Редакции: **internet-group@ria.ru**

По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь **формой обратной связи**

Телефон Редакции: **7 (495) 645-6601**

Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь **формой обратной связи**.